



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2020-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0823-2026/CC1

DENUNCIANTE : ANA PAULA ALFARO CRUZADO (SEÑORA ALFARO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BANCO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: CERO CON OCHENTA Y UNO (0,81) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)**
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: ONCE CON SESENTA (11,60) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: DOS CON SETENTA Y DOS (2,72) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 18 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 21 de agosto de 2025, complementado con escrito del 12 de setiembre de 2025, la señora Alfaro interpuso una denuncia contra el Banco por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código), señalando lo siguiente:
 - (i) El 7 de agosto de 2025, de la revisión de sus estados de cuenta, tomó conocimiento que ese mismo día se realizaron 3 operaciones no reconocidas bajo el concepto de "TRANS. CTAS PROPIAS" por los importes de S/ 1 000,00, S/ 3 000,00 y S/ 500,00 con cargo a su cuenta de ahorros N° 570-95****83, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas.
 - (ii) Asimismo, 7 operaciones bajo el concepto de "PAGO DE SERVICIOS" por el importe de S/ 5 000,00 c/u con cargo a su tarjeta de crédito Visa 4634-****-****-1922, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas.
 - (iii) Además, 2 operaciones bajo el concepto de "PAGO DE SERVICIOS" y "PAGO DE TC PROPIA(BCP)" por los importes de S/ 5 000,00 y S/ 7 499,00, respectivamente, con cargo a su cuenta de ahorros 570-03****25, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas.
 - (iv) Debido a ello, presentó el reclamo C43363467 ante el Banco; sin embargo, a través de comunicación del 12 de agosto de 2025, recibió respuesta no favorable del Banco.

¹ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218.



3. La señora Alfaro solicitó en calidad de medida correctiva que se ordene al Banco la anulación o desafectación de las operaciones realizadas con la cuenta de ahorros 570-95****83, la tarjeta de crédito Visa 4634-****-****-1922 y la cuenta de ahorros 570-03****25. Así también, solicitó el pago de costas y costos.
4. A través de la Resolución N° 3494-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Alfaro contra el Banco, formulando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

SEGUNDO: admitir a trámite la denuncia del 21 de agosto de 2025, complementado con escrito del 12 de setiembre de 2025, interpuesta por la señora Ana Paula Alfaro Cruzado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 7 de agosto de 2025, se realicen tres (3) operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de Ahorros N°570-95****83 de la denunciante, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
7/08/2025	09:08	TRAN. CTAS PROPIAS	S/ 1 000,00
7/08/2025	11:04	TRAN. CTAS PROPIAS	S/ 3 000,00
7/08/2025	11:11	TRAN. CTAS PROPIAS	S/ 500,00

- (ii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 7 de agosto de 2025, se realicen siete (7) operaciones no reconocidas con cargo a la Tarjeta de Crédito Visa N°4634-****-****-1922 de la denunciante, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
7/08/2025	12:54	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	12:55	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	12:56	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	13:40	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	13:42	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	13:45	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	13:52	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00

- (iii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 7 de agosto de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la Cuenta de Ahorros N°570-03****25 de la denunciante, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
7/08/2025	13:43	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	13:44	PAGO DE TC PROPIA (BCP)	S/ 7 499,00

“(…)”



5. El 10 de noviembre de 2025, la señora Alfaro presentó un escrito a través del cual brindó su consentimiento expreso para que el Banco suministre toda la documentación y/o información que pueda contener o estar relacionada con operaciones pasivas vinculadas a los productos financieros materia de denuncia.
6. El 14 de noviembre de 2025, el Banco presentó sus descargos señalando lo siguiente:
 - (i) Solicitó se declare la confidencialidad del documento denominado "Anexo 1-B" y "Anexo 1-E" referido a los estados de cuenta de la denunciante, en la medida que contenía información sensible y reservada protegida por el secreto bancario.
 - (ii) El 19 de setiembre de 2025, se aprobó la Resolución SBS N° 03289-2025, mediante la cual se modificó el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, precisándose que el monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones ni determina por sí solo la validez de una operación.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la cuenta de ahorro 570-95****03

- (iii) Las tres operaciones cuestionadas se realizaron con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 a través de la banca móvil, las cuales correspondían a transferencias entre cuentas propias de la denunciante, siendo la cuenta destino la cuenta de ahorro 570-****-0-53; por lo que, se encuentran exentas de la autenticación reforzada indicada en el Art. 19 del Reglamento de la gestión de la seguridad de la información y ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad).
- (iv) Sobre el ingreso a la banca móvil indicó que, para la operación de S/ 1 000,00 se ingresó a las 09:08:13 horas, para la operación de S/ 3 000,00 se ingresó a las 11:04:35 horas y para la operación de S/ 500,00 se ingresó a las 11:11:23 horas.
- (v) Las operaciones fueron notificadas al correo de la denunciante.
- (vi) No corresponde la imposición de una medida correctiva, toda vez que no se produjo salida de fondos hacia terceros ni afectación patrimonial real.

Sobre la falta de medidas de seguridad en la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922

- (vii) Las 7 operaciones cuestionadas se realizaron a través de la banca móvil con el uso de la tarjeta Credimás 4557-88*****-83.
- (viii) El inicio de sesión para la realización de las operaciones se acredita a través del Reporte de operaciones banca móvil, el deviceID que se encontraba afiliado a la banca móvil es 40f3e9c71efe39b, el cual también se encontraba afiliado al token digital. Además, las operaciones fueron validadas con el uso de la clave token.
- (ix) Sobre la autenticación reforzada indicó que el primer factor de autenticación es la tarjeta y el segundo factor es la clave token.
- (x) El control ante ataques de hombre en el medio es el token, las operaciones cuestionadas contaban con un código único que las identificaba.



- (xi) Las operaciones fueron debidamente notificadas al correo de la denunciante.
- (xii) Sobre el patrón de consumo indicó que la denunciante acostumbraba a realizar operaciones denominadas "PAGOSERVIC" por los importes cuestionados.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la cuenta de ahorro 570-*****53

- (xiii) Las operaciones cuestionadas se realizaron con cargo a la cuenta de ahorro 570-*****53 con la tarjeta Credimás 4557-88**-7183 a través de la banca móvil con el uso del token digital.
 - (xiv) Para la realización de las dos operaciones se inició sesión en la banca móvil a las 13:39:54 horas.
 - (xv) La operación de S/ 5 000,00 fue validada con el uso de la clave token.
 - (xvi) La operación de S/ 7 499,00 corresponde al pago de su propia tarjeta de crédito; por lo que, se encuentra exenta de la autenticación reforzada indicada en el Art. 19 del Reglamento de Ciberseguridad.
 - (xvii) Sobre la autenticación reforzada indicó que el primer factor de autenticación es la tarjeta y el segundo factor es la clave token.
 - (xviii) El control ante ataques de hombre en el medio es el token, las operaciones cuestionadas contaban con un código único que las identificaba.
 - (xix) La operación de S/ 5 000,00 fue debidamente notificada al correo de la denunciante.
7. El 2 de febrero de 2026, mediante Resolución N° 0035-2026/CC1-ST la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) denegó la solicitud de confidencialidad formulada por el Banco respecto de la información contenida en el documento denominado "ANEXO 1-B" y "ANEXO 1-E".
8. El 2 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar al Banco con una multa de 0,81 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, (ii) archivar la denuncia interpuesta por la señora Alfaro por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, en la medida que se ha verificado que no correspondía que la entidad bancaria impida la realización de las operaciones cuestionadas, toda vez que eran por importes similares a los movimientos que registró la denunciante con anterioridad.



- (ii) Sancionar al Banco con una multa de 11,60 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de siete operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 35 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, en la medida que se ha verificado que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes.
- (iii) Sancionar al Banco con una multa de 2,72 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, en la medida que se ha verificado que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53, analizadas en el presente extremo.
9. Por Resolución N° 3 del 2 de marzo de 2026, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
10. El 10 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST señalando lo siguiente:
- (i) Sobre el token digital, no corresponde al Indecopi realizar una validación técnica especializada sobre la estructura, diseño criptográfico o estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, lo cual corresponde a la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS). Más aún, teniendo en consideración que la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" acredita que el token fue correctamente ingresado y validado.
- (ii) Asimismo, la verificación del cumplimiento de estándares de ciberseguridad y seguridad de la información en el sistema financiero corresponde a la SBS.

Sobre las notificaciones enviadas al cliente

- (iii) Se cuestiona que la captura de pantalla del sistema no se advierte el contenido del mensaje ni el detalle de las operaciones notificadas; sin embargo, dicha exigencia no resulta razonable si se tiene en cuenta que los registros del sistema tienen como finalidad acreditar el evento de envío y entrega del correo electrónico, más no reproducir el contenido íntegro del mensaje.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la cuenta de ahorros 570-95****03

- (iv) El Banco cuenta con un doble factor de autenticación, primer factor es la clave de 6 dígitos (algo que solo el usuario conoce) y el segundo factor la clave token (algo que el usuario tiene).
- (v) Las cuentas beneficiarias correspondían a cuentas de titularidad de la propia denunciante, por lo que, estaban exentas de la autenticación reforzada.

Sobre la falta de medidas de seguridad en la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922

- (vi) Sobre el primer requisito, del reporte "Datalake" se observa que estas fueron validadas con el uso de la clave token respectiva (softoken) lo que generó la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" en el reporte Log Server; sin embargo, no explican porque no genera convicción del ingreso del token.
- (vii) Sobre el segundo requisito, referido al código de autenticación utilizada en las operaciones materia de denuncia, las operaciones contaban con un código único que las identificaba y validaba individualmente.
- (viii) Se incurrió en error material en la recomendación efectuada en el numeral 198 del Informe Final de Instrucción.

Sobre la falta de medidas de seguridad de la cuenta de ahorros 570-*****53

- (ix) Sobre el primer requisito, del reporte "Datalake" se observa que estas fueron validadas con el uso de la clave token respectiva (softoken) lo que generó la glosa "AUTHENTICATION METHOD SUCCESS" en el reporte Log Server; sin embargo, no explican porque no genera convicción del ingreso del token.
 - (x) La operación de S/ 7 499,00 corresponde a un pago efectuado de la tarjeta de crédito 4634-*****-0707 de la propia denunciante; por lo que, sería una operación exenta de la autenticación reforzada.
11. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas:

(i) Respetto del Informe Técnico presentado por el Banco

12. Sobre el particular, el Banco presentó un Informe legal elaborado por el Estudio Echecopar, firma asociada a Baker McKenzie (en adelante, el Informe Legal) mediante el cual señaló que de acuerdo con lo señalado por la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP (en adelante, SBS) a través del Oficio Múltiple N° 74529-2024-SBS del 13 de diciembre de 2024 (en adelante, el Oficio Múltiple), no podía atribuírsele responsabilidad por los resultados del funcionamiento de su sistema de monitoreo, pues este era una herramienta para la gestión de riesgos, conforme a lo establecido en el

artículo 17° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (en adelante, Reglamento de Tarjetas), siendo que la validez de las operaciones se debía regir por lo dispuesto en el artículo 16° de referido cuerpo normativo.

13. En esa línea, se advierte que el Informe Legal contiene un análisis sobre el alcance, naturaleza jurídica y efectos normativos del sistema de monitoreo previsto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas, concluyendo que el Indecopi no podía exigir responsabilidad en base a los resultados del sistema de monitoreo, en tanto la configuración de tal sistema y la regulación de la SBS no facultaban ello expresamente.
14. Al respecto, este Colegiado considera oportuno precisar que, si bien el Banco cuestiona las competencias de la SBS y el Indecopi, se logra advertir que ambos son organismos autónomos del Estado peruano que cumplen funciones regulatorias y de supervisión, pero en ámbitos sustancialmente distintos.
15. Si bien ambas instituciones tienen capacidad sancionadora, los criterios y marcos jurídicos que aplican resultan ser diferentes. Por una parte, la SBS sanciona a las entidades financieras supervisadas por infracciones técnicas relacionadas con la gestión de riesgos o el incumplimiento de normas financieras con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema financiero²; por su parte, el Indecopi goza de facultad para imponer sanciones administrativas a las entidades financieras por infracciones que afecten los derechos del consumidor reconocidos en el Código³.

² **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, publicada el 30 de diciembre de 1993**

Artículo 87.- El Estado fomenta y garantiza el ahorro.

La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por realizar operaciones conexas o similares, determine la ley.

La ley establece la organización y la autonomía funcional de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

El Poder Ejecutivo designa al Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones por el plazo correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifica.

³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 105.- Autoridad competente

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley.

Para la cobertura a nivel nacional, el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutorios de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal o las necesidades de gestión requeridas para la mejor tramitación de los procedimientos a su cargo; o celebrar convenios con instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes que sobre el particular se establezca por directiva que emita el Consejo Directivo del Indecopi.

16. En ese sentido, resulta que los bienes jurídicos tutelados por ambas entidades difieren, en tanto persiguen finalidades distintas, pues la SBS no se encarga de velar por la afectación de los intereses particulares de los consumidores, lo cual sí resulta ser competencia del Indecopi.
17. Por su parte, la Sala Especializada en Protección al Consumidor ha señalado en diversas resoluciones⁴ la distinción de bienes jurídicos tutelados por parte de ambas entidades, tal como se cita a continuación:

“Como puede concluirse, la observancia de los deberes contenidos en el Código y de la regulación de la SBS no ocasiona que las empresas del sistema financiero se enfrenten a una posible vulneración del Principio del Non Bis In Idem, esto considerando que el Indecopi y la SBS tutelan bienes jurídicos distintos. Por tanto, la participación conjunta de ambas entidades se da dentro de una estructura de orden en el mercado, permitiendo que estas, en el ejercicio de sus facultades, contribuyan con su adecuado funcionamiento.”

18. Es así como, si bien ambas comparten el objetivo general de contribuir al correcto funcionamiento del mercado y proteger a los ciudadanos, queda claro que lo hacen desde enfoques y competencias claramente diferenciadas. Mientras que la SBS opera en un marco teórico técnico y especializado, velando por la estabilidad financiera; por otro lado, el Indecopi actúa como garante de la competencia y los derechos del consumidor contemplados en el Código.
19. Ahora bien, el artículo 18° del Código establece que los proveedores están obligados a garantizar la idoneidad de los productos y servicios que ofrecen, lo cual implica que deben cumplir con las condiciones objetivas y subjetivas que el consumidor espera razonablemente. Del mismo modo, el artículo 20° del Código señala que: *“Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado”*.
20. Dicho lo anterior se tiene entonces que, en el derecho de consumo, la idoneidad de la prestación de servicios -incluidos los servicios financieros- importa el cumplimiento de las garantías establecidas, entiéndase a estas, aquellas legales, explícitas e implícitas⁵.

Asimismo, el Consejo Directivo emite las disposiciones para la gestión más eficiente de los procedimientos a cargo del Indecopi.

⁴ Véase a modo de ejemplo la Resolución 0817-2025/SPC-INDECOPI.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 20.- Garantías

Para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. Las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio.

Las garantías pueden ser legales, explícitas o implícitas:

a. Una garantía es legal cuando por mandato de la ley o de las regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o la prestación de un servicio sin cumplir con la referida garantía. No se puede pactar en contrario respecto de una garantía legal y la misma se entiende incluida en los contratos de consumo, así no se señale expresamente. Una garantía legal no puede ser desplazada por una garantía explícita ni por una implícita.

b. Una garantía es explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el contrato, en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro



21. Resulta oportuno precisar que una garantía es legal cuando por mandato de la ley o regulaciones vigentes no se permite la comercialización de un producto o prestación de un servicio sin cumplir con ella. Así, esta se entiende incluida en los contratos de consumo y no puede ser desplazada por cualquiera de las otras 2 garantías (explicitas e implícitas).
22. Dicho ello, los parámetros de idoneidad aplicados a los servicios financieros no se basan únicamente en garantías expresas o implícitas, sino también en una garantía legal considerando las expectativas generadas en el consumidor atendiendo a lo establecido en la regulación sectorial vigente.
23. A propósito de ello, en cuanto a la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales, entre otros, las disposiciones contenidas en el Reglamento de Tarjetas, en específico, las referidas a medidas de seguridad, el mismo que dispone, entre otras, *“Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.”*⁶
24. Cabe resaltar además que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas, recoge que la responsabilidad del banco por operaciones no reconocidas subsiste incluso si estas fueron ejecutadas bajo condiciones técnicas que no evidenciaban anomalías. Es decir, la responsabilidad no se limita al funcionamiento técnico del sistema, sino al cumplimiento de las garantías legales respecto a la prestación del servicio.
25. De lo señalado se tiene entonces que la evaluación de la calidad y eficacia del sistema de monitoreo –incluso si responde a una herramienta de gestión de riesgos– es relevante para determinar si se cumplió o no con el deber de idoneidad.

medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido al consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una garantía implícita.

c. Una garantía es implícita cuando, ante el silencio del proveedor o del contrato, se entiende que el producto o servicio cumplen con los fines y usos previsibles para los que han sido adquiridos por el consumidor considerando, entre otros aspectos, los usos y costumbres del mercado.

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 17°.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones.
3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar las pérdidas por fraude.
5. Requerir al usuario la presentación de un documento oficial de identidad, cuando sea aplicable, o utilizar un mecanismo de autenticación de múltiple factor. La Superintendencia podrá establecer, mediante oficio múltiple, montos mínimos a partir de los cuales se exija la presentación de un documento oficial de identidad.
6. En el caso de operaciones de retiro o disposición de efectivo, según corresponda, u otras con finalidad informativa sobre las operaciones realizadas u otra información similar, deberá requerirse la clave secreta del usuario, en cada oportunidad, sin importar el canal utilizado para tal efecto.

26. En atención a lo expuesto, si bien el Banco refiere que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁷, el cual hace referencia a la responsabilidad de los bancos por operaciones no reconocidas por los usuarios, no establece explícitamente aquella que provenga de la materialización de los sistemas de monitoreo; lo cierto es que, dicha circunstancia no restringe la facultad de la Autoridad de Consumo para evaluar la idoneidad del servicio o producto ofrecido y con ello la responsabilidad del proveedor de servicios financieros sobre la base del debido funcionamiento de sus sistemas de monitoreo.
27. En efecto, no basta con que el Banco sostenga que su sistema de monitoreo es una herramienta de gestión de riesgos cuyo cumplimiento no debería ser fiscalizado por el Indecopi, ni debería atribuírsele responsabilidad por los resultados de este, dado que la falta de resultados efectivos en la detección de consumos atípicos puede ser interpretada como una transgresión al deber de idoneidad, la misma que compromete una garantía legal contenida en el Reglamento de Tarjetas.
28. En tal sentido, este Colegiado es enfático en señalar que, el objetivo de determinar la idoneidad del servicio financiero prestado y así la responsabilidad del proveedor, se deberá evaluar el cumplimiento de aquellas garantías legales establecidas, remitiéndonos para tales efectos a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, lo que – para el caso de autos– implica verificar entonces que el Banco haya cumplido, entre otros, con su deber de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de Tarjetas⁸, facultad

⁷

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. La empresa es responsable de las pérdidas por las operaciones realizadas en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento.
2. Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación.
3. Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones.
4. Por la manipulación de los cajeros automáticos o de los ambientes en que estos operan, puestos a disposición por la empresa emisora o por terceros con los cuales esta tiene convenio.
5. Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas.
6. Operaciones denominadas micropago.
7. Operaciones realizadas luego del bloqueo o cancelación de la línea de crédito o de la tarjeta o cuando la tarjeta haya expirado.
8. Operaciones asociadas a servicios no solicitados o habilitados por el titular conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 13 del presente Reglamento.
9. Cuando el esquema de autenticación del cliente para la realización de estas operaciones no cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente.
10. Operaciones realizadas sin el empleo de un segundo factor de autenticación, a que hace referencia el párrafo 7.5 del numeral 7 del artículo 16 del presente reglamento.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos (...).

⁸

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013. REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo y realización de las operaciones

Las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad con respecto a las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

que no puede ser limitada por cláusulas contractuales ni puede ser suprimida mediante informes técnicos o interpretaciones restrictivas de normas sectoriales.

29. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, la evaluación de responsabilidad del proveedor de servicios financieros que realiza este Colegiado respecto del sistema de monitoreo y detección de consumos inusuales o sospechosos se realiza en atención al cuestionamiento expreso por parte de cada consumidor sobre las medidas de seguridad adoptadas para detectar operaciones que no correspondan a su comportamiento habitual de consumo.

(ii) Sobre las imputaciones efectuadas

30. El artículo 156 del TUO de la LPAG establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento. Asimismo, el numeral 254.3 de su artículo 254° señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo⁹.

— Sobre la precisión de imputaciones

31. Mediante Resolución N° 3494-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, la Comisión imputó, entre otras, las conductas contenidas en los puntos (i) y (iii) detalladas en el numeral 4 de la presente resolución.
32. Sin embargo, se advierte del escrito de denuncia, así como de los descargos del Banco y los medios probatorios aportados por las partes, que las operaciones por concepto de “TRANS. CTAS PROPIAS” se realizaron con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****83.
33. Asimismo, se ha verificado que las operaciones de S/ 5 000,00 por concepto de “PAGO DE SERVICIOS” y S/ 7 499,00 por concepto de “PAGO DE TC PROPIA” se realizaron con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53.
34. En ese sentido, corresponde que enmendar el error material y evaluar las imputaciones antes señaladas, conforme a los siguientes términos:

- (i) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 7 de agosto de 2025, se realicen*

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario. (...)

⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, LEY N° 27444, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS del 25 de enero de 2019**

Artículo 254°.- Caracteres del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...)

tres (3) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 de la denunciante, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas. El detalle de las operaciones es el siguiente:

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
7/08/2025	09:08	TRAN. CTAS PROPIAS	S/ 1 000,00
7/08/2025	11:04	TRAN. CTAS PROPIAS	S/ 3 000,00
7/08/2025	11:11	TRAN. CTAS PROPIAS	S/ 500,00

- (iii) *Presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes, al permitir que, el 7 de agosto de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 de la denunciante, pese a que escapan de su patrón de consumo y no fueron alertadas. El detalle de las operaciones es el siguiente:*

FECHA	HORA	DETALLE	MONTO
7/08/2025	13:43	PAGO DE SERVICIOS	S/ 5 000,00
7/08/2025	13:44	PAGO DE TC PROPIA (BCP)	S/ 7 499,00

35. Cabe señalar que la precisión efectuada no vulnera el derecho de defensa del proveedor denunciado, pues, en su oportunidad, se le corrió traslado del escrito de denuncia, el cual contenía el detalle de las operaciones realizadas (señalando el número de cuenta correcto) y – en atención a los medios probatorios aportados al procedimiento– existía claridad respecto del número de cuenta.

(iii) Del error material en el Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST del 2 de marzo de 2026

36. El artículo 212° del Texto Único Ordenado De La Ley Del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, (en adelante, el TUO de la LPAG), establece que los errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificables¹⁰ con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión¹¹.

¹⁰ La potestad correctiva de la Administración le permite rectificar sus propios errores siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los denominados “errores materiales”, que pueden ser a su vez, un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica).

La doctrina es conforme en sostener que el error material atiende a un “error de transcripción”, un “error de mecanografía”, un “error de expresión”, en la “redacción del documento”, en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte materia que lo contiene. (Morón Urbina, Juan Carlos; en “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo”, Octava Edición, 2009; Gaceta Jurídica, Perú, Lima).

¹¹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.**

Artículo 212.- Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificables con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

37. Asimismo, conforme a lo establecido en el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo N° 0063-2021-PRE/INDECOPI, la autoridad administrativa es competente para pronunciarse sobre las solicitudes de enmienda, ampliación y aclaración de sus propias resoluciones¹².
38. De la revisión del Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST del 2 de marzo de 2026, se advirtió que la Secretaría Técnica, consignó de forma errada el producto denunciado en el numeral 198, tal como se muestra a continuación:

“(…)

*Se recomienda sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con una multa de cero con once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, en la medida que se ha verificado que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito Visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes.*

“(…)”

39. Por lo tanto, corresponde rectificar el error material en el Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST del 2 de marzo de 2026, conforme a lo siguiente:

“(…)”

*Se recomienda sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. con una multa de cero con once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de siete operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 35 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes.*

“(…)”

40. Cabe precisar que el error material referido, de ninguna manera alguna afecta el contenido de la resolución o vulneran el derecho a la defensa de la parte denunciada, en la medida que no afectan el contenido sustancial del referido Informe, por lo que no existe una vulneración al derecho de defensa del mencionado proveedor.

Sobre el deber de idoneidad

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

12

Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Supremo N° 0063-2021-PRE/INDECOPI

Artículo 19.- Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Son funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en Sala Plena las siguientes:

(…)

g) Enmendar, ampliar y aclarar las resoluciones que emitan.

41. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe¹³.
42. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado¹⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.

— **De la responsabilidad por las operaciones no reconocidas**

43. En el marco de la relación comercial entre los consumidores y las entidades del sistema financiero (en adelante, ESF), estas se encuentran obligadas a implementar mecanismos de seguridad adecuados que garanticen la protección de las transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito y débito, con el fin de prevenir su uso indebido, no autorizado o fraudulento. Dicha relación jurídica genera derechos y deberes recíprocos.
44. En esa línea, la regulación sectorial ha establecido un marco normativo orientado a regular las medidas de seguridad generales que deben adoptar las entidades financieras para el adecuado cargo en las cuentas de los tarjetahabientes por los bienes y servicios adquiridos mediante dichos instrumentos de pago. Así, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N.° 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas), fijó las obligaciones mínimas en materia de seguridad aplicables a este tipo de operaciones.
45. Posteriormente, como consecuencia de la masificación de los servicios financieros a través de canales digitales y el avance tecnológico, la SBS aprobó, el 19 de febrero de 2021, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, mediante Resolución SBS N.° 504-2021 (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad). Dicho reglamento incorporó procesos más robustos, estableciendo requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero deben

¹³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

(...)

¹⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

implementar para controlar el acceso a los servicios digitales y la ejecución de operaciones susceptibles de generar fraude u otros abusos en perjuicio de los usuarios.

46. Finalmente, con el objetivo de optimizar la implementación de las medidas de seguridad aplicables, el 28 de junio de 2024, la SBS emitió la Resolución SBS N.° 2286-2024, mediante la cual se introdujeron diversas modificaciones al Reglamento de Tarjetas.
47. Entre las modificaciones más relevantes, se precisó que el proceso de autenticación para operaciones con tarjetas debe ejecutarse según lo dispuesto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, empleando los factores de autenticación detallados en el literal j) del artículo 2 de dicha norma y siguiendo los estándares técnicos de EMVCo, las mencionadas modificaciones han entrado en vigencia el 1 de julio de 2025; no obstante, se presenta una excepción para las tarjetas de crédito emitidas antes de esa fecha, cuya obligatoriedad regirá desde el 1 de abril de 2026¹⁵; es decir, desde el 1 de abril de 2026 se exigirá el cumplimiento del proceso de autenticación establecido en la norma.
48. Para una mejor comprensión de lo mencionado en el párrafo anterior, se presenta el siguiente cuadro:

PARA OPERACIONES CON	FACTORES DE AUTENTICACIÓN	ESTÁNDAR EMV	CONTROL DE ATAQUES
Tarjeta presente ¹⁶	Factor 1: Chip (o réplica digital). Factor 2: Clave secreta (PIN) o factor señalado por la SBS.	No se requiere el estándar	No requiere de control

15

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO, modificado mediante RESOLUCIÓN SBS N° 2286-2024.

Artículo 16°. - Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios: (...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

7.2 Para operaciones con tarjeta no presente se requieren dos factores, donde el primero son los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta. El segundo factor puede ser un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, salvo los casos de exención previstos en el artículo 20 del Reglamento de Ciberseguridad.

7.3 Para operaciones con billeteras móviles de terceros basadas en tokenización de tarjetas, la afiliación de la tarjeta para el uso de este servicio conforme al numeral 7.2 y las operaciones subsiguientes que se realicen deben ser autenticadas mediante la tokenización de la tarjeta y un segundo factor de distinta naturaleza.

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

7.5 Para operaciones en que no se valide el segundo factor por limitaciones fuera de su control, la empresa debe establecer reglas de aceptación o rechazo, en función al nivel de riesgo de fraude, según el sistema de monitoreo de transacciones descrito en el artículo 17° del presente reglamento. Dichas limitaciones pueden estar asociadas al terminal de atención, las prácticas del comercio o la tecnología utilizada por el usuario.

16

De conformidad con la Resolución SBS N° 02220-2025 de fecha 23 de junio de 2025, se dispuso prorrogar el plazo de vigencia hasta el 1 de abril de 2026, sólo sobre el supuesto de tarjeta de crédito presente emitidas con anterioridad al 1 de julio de 2025.

Tarjeta no presente	Factor 1: Datos de la tarjeta (física/digital) Factor 2: Código dinámico o factor en línea	Sí, EMV 3-D Secure (3DS) para el segundo factor	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas
Billeteras Móviles	Factor 1: Tokenización de la tarjeta Factor 2: Factor de distinta naturaleza	Sí, EMV Tokenization	Sí, se debe adoptar los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, según lo indicado en el numeral 7.4. del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

49. Adicionalmente, en aquellos casos en los que no sea posible validar el segundo factor de autenticación debido a limitaciones ajenas al control de la empresa, esta debe establecer reglas de aceptación o rechazo de las operaciones en función del nivel de riesgo de fraude, conforme al sistema de monitoreo de transacciones previsto en el Reglamento de Tarjetas. Dichas limitaciones pueden estar asociadas, entre otros aspectos, al terminal de atención, a las prácticas del comercio o a la tecnología empleada por el usuario.
50. Considerando lo expuesto, las operaciones realizadas a partir de la entrada en vigencia de la Resolución SBS N.° 2286-2024 deben observar obligatoriamente las nuevas reglas de autenticación previstas en el artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, atendiendo al tipo de operación de que se trate (tarjeta presente, tarjeta no presente o billeteras móviles tokenizadas), así como a los supuestos excepcionales asociados a limitaciones técnicas o tecnológicas. Ello resulta determinante para la evaluación del cumplimiento normativo de las ESF y para la asignación de responsabilidades frente a eventuales operaciones no reconocidas por los usuarios.

— De la aplicación al caso concreto

Sobre la norma aplicable

51. Sobre el particular, de los actuados en el expediente y, de acuerdo con lo manifestado por las partes, se verifica que las operaciones no reconocidas se realizaron a través de banca móvil el 7 de agosto de 2025.
52. Al respecto, resulta necesario precisar que, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad del Banco en relación con la adopción de medidas de seguridad frente a la realización de operaciones no reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 9° y artículo 14° del Reglamento de Tarjetas¹⁷.

¹⁷ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO**, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014
Artículo 9°. - Cargos asociados a tarjetas de crédito
 Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de crédito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

53. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.
54. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 7 de agosto de 2025, fecha en la que la norma se encontraba vigente.
55. Ahora bien, del contenido del citado artículo 9° y artículo 14°, se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de crédito/débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
56. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde al Banco acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
57. En ese sentido, este Colegiado realizará el análisis de responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el numeral 7.2 y 7.4 del artículo 16° y, el artículo 9° y 14° del Reglamento de Tarjetas, esto último conforme corresponda.
- (i) **Sobre las tres operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03**
- a) **De la validez de las operaciones no reconocidas**
58. En primer lugar, consideramos oportuno señalar que, si bien el Banco ha señalado que estas operaciones estarían exentas de la autenticación reforzada, de acuerdo con lo regulado en el Art. 20 del Reglamento de Ciberseguridad; lo cierto es que, conforme ha sido desarrollado en los numerales 43 a 57 de la presente resolución, para el presente no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024.
59. Por tanto, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

Sobre el enrolamiento

60. Al respecto, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por la señora Alfaro, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de tarjeta de débito adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de crédito.

Sobre el inicio de sesión

61. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
62. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
63. Al respecto, el Banco indicó que, el 7 de agosto de 2025 a las 09:08:13 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo banca móvil BCP para efectuar la operación cuestionada de S/1 000,00, para acreditar lo alegado adjuntó el *“Reporte de operaciones Banca Móvil”*¹⁸, de cuya revisión se ha verificado que en dicha fecha y hora el denunciante inició sesión (bajo el código interno computacional 19694240) conforme a la glosa *“login”* y *“300”*, lo cual, de acuerdo a lo informado por el Banco, acredita el correcto ingreso del número de tarjeta y la clave de internet de 6 dígitos. Cabe precisar que, para las dos operaciones cuestionadas, realizadas de manera posterior, también se verifica el ingreso de acuerdo con lo explicado por el Banco. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.
64. Asimismo, en el referido reporte se advierte la glosa *“CODTARJETA”* con respuesta 4557*****7183, así como los importes de las operaciones cuestionadas.
65. Además, el Banco adjuntó el reporte denominado *“Reporte Código Interno Computacional”*¹⁹, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 19694240 corresponde a la señora Alfaro.
66. Cabe precisar que, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST el Banco ha señalado que las operaciones cuestionadas en el presente extremo correspondían a transferencias entre cuentas propias de la denunciante; por lo que, estaban exentas de cumplir la autenticación reforzada del Reglamento de Ciberseguridad.
67. Al respecto, consideramos oportuno precisar que, conforme ha sido desarrollado en los numerales 43 a 57 de la presente resolución, corresponde analizar la responsabilidad del Banco conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. En ese sentido, no resulta aplicable el Art. 20 del Reglamento de Ciberseguridad, referido a la exención de la autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

68. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.

¹⁸ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-C ALFARO CRUZADO-1-60.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

¹⁹ Ver página 39 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-C ALFARO CRUZADO-1-60.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

69. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso se verifica ello con el correcto ingreso a la banca móvil conforme a lo expuesto en el fundamento 52 del presente informe.
70. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, en el presente caso, el Banco no ha detallado ni precisado que medio probatorio permitiría acreditar su cumplimiento.
71. En consecuencia, dado que se trata de supuestos fácticos y fundamentos jurídicos distintos, no resulta pertinente aplicar el criterio contenido en la resolución citada por el Banco, correspondiendo desestimar lo alegado en dicho extremo.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

72. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco no ha detallado ni precisado que medio probatorio permitiría acreditar su cumplimiento.
73. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.
74. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de la operación materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
75. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
76. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 3494-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban a la denunciante con la contratación de la cuenta de ahorro 570-95****03; a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
77. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Alfaro denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Del comportamiento habitual del denunciante

78. Al respecto, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 6 y 10 de la presente resolución.
79. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones



que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.

80. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
81. Es decir, no basta que se presente únicamente uno de los criterios mencionados precedentemente, sino que deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
82. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
83. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
84. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
85. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
86. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades del sistema financiero, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
87. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de lo señalado en el Oficio N° 4446-2020-SBS, correspondería que esta Comisión analice el comportamiento habitual de consumo de la señora Alfaro respecto de la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a los productos contratados con la entidad bancaria, que obran en el expediente.

88. Por tanto, esta Comisión analizará las operaciones efectuadas por la señora Alfaro en los meses previos a la realización de las transacciones no reconocidas materia del presente análisis, así como las no reconocidas, para determinar si las transacciones efectuadas con cargo dicho producto financiero correspondían o no con su comportamiento habitual.
89. Dicho esto, corresponde señalar que, en anteriores casos²⁰, el Banco ha brindado información a la Comisión sobre el funcionamiento de su sistema de monitoreo, el cual se detalla a continuación:
- (i) Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
 - (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
 - (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.
90. Por tanto, corresponde evaluar los estados de cuenta correspondientes a agosto de 2025 de la cuenta de ahorro 570-03*****-53 y tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922, así como a los seis meses previos. Así, de los referidos medios probatorios, se desprende la siguiente información:

Diagrama N° 1: Detalle del comportamiento de consumo

(ver siguiente página)

²⁰ Véase la Resolución Final N° 2735-2019/CC1 del 16 de diciembre de 2019 y Resolución Final N° 2388-2019/CC1 del 13 de noviembre de 2019.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2020-2025/CC1

**PRINCIPALES OPERACIONES REGISTRADAS (CUENTA
DE AHORRO 570-03*****-53)**

Febrero a Junio 2025

- Operación más alta registrada: no registra movimientos
- Monto total de las operaciones registradas: no registra movimientos

Julio 2025

- Operación más alta registrada: S/ 5 000,00
- Monto total de las operaciones registradas: S/ 8 050,00

**PRINCIPALES OPERACIONES REGISTRADAS (TARJETA
DE CRÉDITO 4634-****-****-1922)**

**Del periodo de facturación correspondiente del 27 de
enero al 25 de febrero 2025:**

- Operación más alta registrada: S/ 190,90
- Monto total registrado: S/ 294,69

**Del periodo de facturación correspondiente del 26 de
febrero al 25 de marzo 2025:**

- Operación más alta registrada: S/ 23,46
- Monto total registrado: S/ 82,31

**Del periodo de facturación correspondiente del 26 de
marzo al 27 de abril 2025:**

- Operación más alta registrada: S/ 641,58
- Monto total registrado: S/ 738,20

**Del periodo de facturación correspondiente del 28 de abril
al 25 de mayo 2025:**

- Operación más alta registrada: S/ 500,00
- Monto total registrado: S/ 1 017,19

**Del periodo de facturación correspondiente del 26 de
mayo al 25 de junio 2025:**

- Operación más alta registrada: S/ 2 000,00
- Monto total registrado: S/ 16 649,01

**Del periodo de facturación correspondiente del 26 de
junio al 29 de julio 2025:**

- Operación más alta registrada: S/ 5 000,00
- Monto total registrado: S/ 70 793,18

**OPERACIONES CUESTIONADAS
POR LA SEÑORA ALFARO**

CUENTA DE AHORRO 570-95***03**

- S/ 1 000,00
- S/ 3 000,00
- S/ 500,00

**TARJETA DE CRÉDITO VISA 4634-
****-****-1922**

- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00
- S/ 5 000,00

**CUENTA DE AHORRO 570-
03*****-53**

- S/ 5 000,00
- S/ 7 499,00

SISTEMA DE MONITOREO DE LA ENTIDAD BANCARIA

De acuerdo con lo señalado por el Banco, el funcionamiento de su sistema de monitoreo es el siguiente:

- (i) Hacía seguimiento a patrones de consumo de todos los clientes para generar reglas estadísticas de comportamiento; siendo que estas reglas eran dinámicas, en tanto variaban en función a la tendencia de las modalidades de fraude.
- (ii) Para garantizar su eficacia, estas reglas eran generadas y conocidas por pocos especialistas en seguridad dentro de la entidad financiera, por lo que no eran reveladas ni siquiera a los demás colaboradores de su entidad.
- (iii) La finalidad del sistema de monitoreo no era que el cliente autorice la operación ejecutada, sino que una vez que se realizara, el sistema genere una alerta a efectos de que el cliente advierta si efectivamente reconocía la transacción.

ANÁLISIS DE LA COMISIÓN DEL CASO EN PARTICULAR

- En los meses previos se efectuaron diversas operaciones por montos similares en los productos contratados.
- La operación más alta registrada previo a las operaciones no reconocidas fue de S/ 5 000,00 en el periodo de facturación del 26 de junio al 19 de julio de 2025 de la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 y en el estado de cuenta del mes de julio 2025 de la cuenta de ahorros 570-03*****-53.
- El monto total mensual más alto registrado previo a las operaciones no reconocidas fue de S/ 70 793,18 en el periodo de facturación del 26 de junio al 19 de julio de 2025 de la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922.

91. Ahora bien, tal como se ha señalado anteriormente, para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan al Banco determinar que estas no corresponden con el comportamiento habitual de la denunciante, para lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento²¹, deben tomarse en cuenta factores como el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros; así como también, la información histórica de las transacciones que registró el consumidor.
92. A partir de lo indicado previamente, debe determinarse si, en efecto, en este caso se presentaron operaciones que no correspondían al comportamiento habitual de la consumidora, luego de lo cual, deberá evaluarse el momento en que el Banco debió haber emitido las alertas correspondientes para evitar transacciones posteriores en perjuicio de la señora Alfaro.
93. En ese mismo orden de ideas, debe considerarse que este Colegiado analizará el comportamiento habitual respecto de las transacciones no reconocidas efectuadas con todos los productos financieros materia de denuncia, esto es, la cuenta de ahorro 570-95****03 —materia del presente análisis—, la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922

²¹

RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 2°. - Definiciones

Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

(...)

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.



y la cuenta de ahorro 570-03*****-53, a fin de determinar si correspondía que se permita la realización de las transacciones efectuadas con el producto financiero que nos ocupa. Ello, en la medida que conforme lo ha señalado el Banco, su sistema de monitoreo analiza al cliente para emitir alertas y no a un producto en particular.

94. En el presente caso, las tres primeras operaciones realizadas el 7 de agosto de 2025 por los importes de S/ 1 000,00, S/ 3 000,00 y S/ 500,00, con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 —producto que es materia del presente análisis— no presentaban características inusuales, en la medida que, en los seis meses previos se registraron operaciones por montos similares e incluso superiores a los cuestionados; por lo que, resultaba razonable que el sistema de monitoreo de la entidad bancaria no detecte como inusual la realización de dichas transacciones.
95. Por otro lado, consideramos oportuno precisar que, el monto total más alto registrado en un solo mes fue de S/ 70 793,18, importe que corresponde a todos los cargos que se efectuaron durante dicho ciclo de facturación; sin embargo, de la revisión de dichas operaciones se ha verificado que en un solo día el monto total más alto facturado asciende a S/ 20 000,00.
96. En esa línea, se ha verificado que las siguientes siete transacciones denunciadas, de manera individual corresponden a operaciones por montos similares que se registraron en los seis meses previos; por lo que, a criterio de este Colegiado, la octava operación de S/ 5 000,00 con cargo a dicho producto financiero, debió generar una alerta, en la medida que dicho monto, sumado al de las transacciones anteriores, asciende al total de S/ 29 500,00, importe que supera en exceso al total más alto registrado en un solo día en los meses previos, el cual fue de S/ 20 000,00 en el ciclo de facturación correspondiente del 26 de junio al 29 de julio 2025 de la tarjeta de crédito 4634-****-****-1922. Asimismo, se ha verificado que las operaciones denunciadas, analizadas hasta este punto, fueron realizadas en un mismo día y con un lapso de menos de una hora de diferencia entre una y otra, lo cual implica la realización de transacciones por un monto total importante de dinero, si se compara con el comportamiento habitual de consumo de la señora Alfaro, en un espacio corto de tiempo; por lo que, puede concluirse que la octava operación de S/ 5 000,00 presentaba características inusuales que debieron activar el sistema de monitoreo e impedirse la realización de las transacciones posteriores.
97. En ese sentido, el sistema de monitoreo del Banco debió generar una alerta a partir de la octava operación registrada; por lo que, correspondía que la entidad bancaria adoptara las medidas de seguridad correspondientes, a fin de que no se realicen operaciones posteriores con cargo a los productos financieros de titularidad de la señora Alfaro; sin embargo, ello no ocurrió en el presente caso.
98. Para una mejor comprensión de lo indicado, este Colegiado considera pertinente elaborar un cuadro explicativo con la información resumida correspondiente al análisis efectuado, dirigido a determinar si las operaciones no reconocidas, efectuadas con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03, corresponden o no al comportamiento habitual de consumo de la señora Alfaro, el cual se inserta a continuación:

Cuadro N° 1: Detalle de operaciones denunciadas

FECHA	HORA	PRODUCTO	MONTO	DEBIÓ PROCESARSE
7/8/2025	09:08	cuenta de ahorro 570-95****03	S/ 1 000,00	SI
7/8/2025	11:04	cuenta de ahorro 570-95****03	S/ 3 000,00	SI
7/8/2025	11:11	cuenta de ahorro 570-95****03	S/ 500,00	SI
7/8/2025	12:54	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	SI
7/8/2025	12:55	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	SI
7/8/2025	12:56	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	SI
7/8/2025	13:40	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	SI
7/8/2025	13:42	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	SI
7/8/2025	13:43	cuenta de ahorro 570-03*****-53	S/ 5 000,00	NO
7/8/2025	13:44	cuenta de ahorro 570-03*****-53	S/ 7 499,00	NO
7/8/2025	13:45	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	NO
7/8/2025	13:52	tarjeta de crédito 4634-****-****-1922	S/ 5 000,00	NO

Se debió emitir alerta luego efectuada la octava transacción y evitarse la realización de las posteriores.



99. En ese sentido, la octava operación de S/ 5 000,00 realizada con cargo a la tarjeta de crédito 4634-****-****-1922, debió generar una alerta en el sistema de monitoreo del Banco. Esto determina que las operaciones efectuadas de manera posterior a la referida transacción resultaban indebidas al no formar parte del patrón de consumo de la denunciante. Siendo así, las tres operaciones de S/ 1 000,00, S/ 3 000,00 y S/ 500,00 - analizadas en el presente extremo- estaban dentro del comportamiento habitual de consumo de la denunciante, por lo que no correspondería que el Banco genere una alerta.

100. Por lo tanto, esta Comisión considera que, contrariamente a lo alegado por el denunciante, no ha quedado acreditado que el Banco haya incumplido con las medidas de seguridad sobre el sistema de monitoreo, respecto de las tres primeras operaciones.

c) Del envío de alertas

101. Por otra parte, la señora Alfaro ha denunciado que el Banco no le alertó por ningún medio sobre la realización de las operaciones cuestionadas.

102. Al respecto, el artículo 16° del Reglamento establecía que, para las operaciones realizadas por los consumidores (disposiciones o retiros de efectivo, compras y demás opciones con riesgo de fraude), debía habilitarse un servicio de notificaciones que les informara de las operaciones realizadas con sus tarjetas, de manera inmediata luego de que estas fueran registradas por la entidad bancaria.

103. Posteriormente, dicho numeral fue modificado mediante la Resolución SBS N° 5570-2019, el cual estableció que el envío de alertas debía efectuarse para todas las operaciones que se realizaran con cargo a la línea de crédito o a los depósitos previamente constituidos en una cuenta. Asimismo, se indicaba que el consumidor podía solicitar la habilitación o deshabilitación de este servicio en cualquier momento. Esta modificatoria entraría en vigor a los trescientos sesenta (360) días de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo que ocurrió el 28 de noviembre de 2019.

104. Asimismo, la entrada en vigor de la modificación antes señalada fue variada a través de la Resolución SBS N° 1278-2020, estableciéndose que la referida modificación entraría

en vigor a partir del 1 de enero de 2021, siendo de obligatorio cumplimiento respecto de los nuevos contratos que se celebrasen, así como para los ya existentes desde el momento en que se renueve la tarjeta.

105. Al respecto, el Banco señaló que notificó a la denunciante sobre las operaciones realizadas a través de correo electrónico para acreditar lo alegado adjuntó una *captura de pantalla de su sistema*²², de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) email con respuesta ana*****@hotmail.com; (ii) sg_template_name con respuesta MBBK Transferencias propias y terceros; (iii) evento con respuesta delivered; y, (iv) bcp_email_2025-08-07T09:08:27.816041 sin embargo, no se advierte -de forma expresa- el contenido del mensaje enviado al consumidor ni los datos de las operaciones, además el Banco no ha explicado ni detallado la glosa/código que evidencia el correcto envío de la notificación.
106. Asimismo, adjuntó capturas de pantalla del reporte denominado “*Constancias de operación – BCP*”²³. De cuya revisión, se ha verificado que esta constancia no permite acreditar a través de que medio (correo electrónico, mensaje de texto u otro) se notificó a la señora Alfaro, los datos de la operación cuestionada.
107. Finalmente, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST el Banco señaló que los registros del sistema tenían como finalidad acreditar el evento de envío y entrega de correo electrónico, más no reproducir el íntegro del mensaje.
108. Al respecto, consideramos oportuno precisar que, considerando que el propio Banco ha señalado que dichos registros solo acreditan el evento de envío y no la reproducción íntegra del mensaje, resulta necesario verificar el contenido del correo electrónico supuestamente remitido, a fin de determinar si este guarda correspondencia y puede vincularse efectivamente con la operación denunciada.
109. En consecuencia, se concluye que corresponde atribuir responsabilidad al Banco, en la medida que no cumplió con remitir las notificaciones correspondientes a las tres operaciones no reconocidas analizadas en este extremo.

Conclusión preliminar

110. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
 - (i) Las operaciones no reconocidas de S/ 1 000,00, S/ 3 000,00 y S/ 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 no fueron válidamente realizadas, en la medida que no ha quedado acreditado que fueron efectuadas con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas.

²² Ver página 11 de la pieza procesal denominada “DESCARGOS - ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

²³ Ver página 6 y 7 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-A ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

- (ii) No correspondía que la entidad financiera impida la realización de las operaciones cuestionadas, en la medida que eran por importes similares a los movimientos que registró la denunciante con anterioridad.
- (iii) Ha quedado acreditado que el Banco tenía la obligación de notificar a la consumidora con la realización de las tres operaciones no reconocidas; sin embargo, no cumplió con dicha obligación.

111. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) fundada, la denuncia interpuesta por la señora Alfaro contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; (ii) infundada, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que no correspondía que la entidad bancaria impida la realización de las operaciones cuestionadas, en la medida que eran por importes similares a los movimientos que registró la denunciante con anterioridad.

(ii) **Sobre las siete operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922**

a) **De la validez de las operaciones no reconocidas**

Sobre el enrolamiento

112. Al respecto, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por la señora Alfaro, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

113. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
114. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
115. Al respecto, el Banco indicó que, el 7 de agosto de 2025 a las 12:53:54 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo banca móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas, para acreditar lo alegado adjuntó el *“Reporte de operaciones Banca Móvil”*²⁴, de cuya revisión se ha verificado que en dicha fecha y hora el denunciante

²⁴ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-C ALFARO CRUZADO-1-60.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

inició sesión (bajo el código interno computacional 19694240) conforme a la glosa “login” y “300”, lo cual, de acuerdo a lo informado por el Banco, acredita el correcto ingreso del número de tarjeta y la clave de internet de 6 dígitos. Cabe precisar que, para las dos operaciones cuestionadas, realizadas de manera posterior, también se verifica el ingreso de acuerdo con lo explicado por el Banco. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.

116. Asimismo, en el referido reporte se advierte la glosa “CODTARJETA” con respuesta 4557*****7183, así como los importes de las operaciones cuestionadas.
117. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “Reporte Código Interno Computacional”²⁵, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 19694240 corresponde a la señora Alfaro.
118. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

119. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.
120. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso se verifica ello con el correcto ingreso a la banca móvil conforme a lo expuesto en el fundamento 95 del presente informe.
121. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, en el presente caso, el Banco indicó que era el token digital. Ahora bien, en la medida que la señora Alfaro no ha cuestionado su afiliación a la clave token, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
122. Para acreditar lo alegado, el Banco adjuntó el reporte denominado “Log Server”²⁶, de cuya revisión se puede verificar que el 7 de agosto de 2025 a las 12:54 horas se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS”. Cabe precisar que, para las seis operaciones cuestionadas, realizadas de manera posterior, también se verifica el uso correcto de la clave token.
123. No obstante, la entidad bancaria no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS.
124. Al respecto, en sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1, el Banco sostuvo que no correspondía al Indecopi realizar una validación técnica

²⁵ Ver página 39 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-C ALFARO CRUZADO-1-60.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

²⁶ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-D ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

especializada sobre la estructura, diseño criptográfico o estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, al tratarse —según indicó— de una competencia atribuida a la SBS. Asimismo, alegó que la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS” demostraría que el token fue ingresado y validado correctamente.

125. No obstante, resulta pertinente precisar que, en el ámbito de la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales exigibles aquellas disposiciones previstas en el Reglamento de Tarjetas, particularmente las relativas a las medidas de seguridad aplicables al proceso de autenticación del usuario para la realización de operaciones.
126. En ese sentido, correspondía al Banco acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.2 del citado Reglamento, esto es, demostrar que contaba con un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor de autenticación verificable en línea, requerido al usuario conforme al estándar EMV 3DS. Sin embargo, en el presente caso, el Banco no acreditó haber observado el estándar exigido por la propia normativa aplicable, incumpliendo así el nivel de seguridad que esta impone.
127. Por otro lado, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, el Banco sostuvo que las operaciones cuestionadas en el presente extremo contaban con un código único que las identificaba y validaba individualmente 1959672, 1945262, 1978171, 2221558, 2222559, 2286602 y 2310430, el cual permitía su identificación y validación individual; asimismo, señaló que mediante la Resolución N° 2832-2025/SPC-APELACIÓN la Sala habría reconocido que la existencia de un código único asociado a una operación constituye un elemento relevante para el cumplimiento del segundo paso de la autenticación reforzada.
128. Al respecto, corresponde precisar que la resolución invocada analizó el cumplimiento del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, en atención a las particularidades propias de ese caso. No obstante, conforme se ha desarrollado en los numerales 43 a 57 de la presente resolución, en este procedimiento la evaluación se ha efectuado bajo el marco normativo previsto en el numeral 7.2 del artículo 16° y en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas, disposiciones aplicables a los hechos materia de análisis.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

129. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco ha señalado que con la clave token se cumpliría con ello.
130. Al respecto, este Colegiado advierte que el Banco en su escrito de descargos ha detallado el funcionamiento de la clave token y cómo este cumpliría como mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio; sin embargo, no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS y EMV Tokenization, así como tampoco se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito.
131. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.

132. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de las operaciones materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
133. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 9° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
134. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 3494-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban a la denunciante con la contratación de la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922; a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
135. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Alfaro denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Del comportamiento habitual de la denunciante

136. Al respecto, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 6 y 10 de la presente resolución.
137. Ahora bien, conforme a lo indicado en el análisis efectuado en los numerales 91 a 98 de la presente resolución, este Colegiado ha concluido que, la octava operación realizada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 por el importe S/ 5 000,00 debió generar la alerta; por lo que, correspondía que la entidad bancaria adoptara las medidas de seguridad correspondientes, a fin de evitar que se realicen operaciones posteriores con cargo a dicho producto financiero —que es materia del presente análisis—, así como a la cuenta de ahorro 570-03*****-53, de titularidad de la señora Alfaro, más aun considerando que su sistema de monitoreo es por cliente; sin embargo, ello no ocurrió en el presente caso.
138. Por lo tanto, esta Comisión considera que, no ha quedado acreditado que el Banco haya cumplido con las medidas de seguridad sobre el sistema de monitoreo, respecto de las operaciones cuestionadas en el presente extremo.

c) Del envío de alertas

139. Por otra parte, la señora Alfaro ha denunciado que el Banco no le alertó por ningún medio sobre la realización de las operaciones cuestionadas.
140. Para el análisis del presente extremo, se deberá considerar los fundamentos expuestos en los numerales 101 a 109 de la presente resolución.
141. Al respecto, el Banco señaló que notificó a la denunciante sobre las operaciones realizadas a través de correo electrónico para acreditar lo alegado adjuntó una *captura*



de pantalla de su sistema²⁷, de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) email con respuesta ana*****@hotmail.com; (ii) sg_template_name con respuesta MBBK Transferencias propias y terceros; (iii) evento con respuesta delivered; y, (iv) bcp_email_2025-08-07T12:54:15; sin embargo, no se advierte -de forma expresa- el contenido del mensaje enviado al consumidor ni los datos de las operaciones, además el Banco no ha explicado ni detallado la glosa/código que evidencia el correcto envío de la notificación.

142. Asimismo, adjuntó capturas de pantalla del reporte denominado “Constancias de operación – BCP”²⁸. De cuya revisión, se ha verificado que esta constancia no permite acreditar a través de que medio (correo electrónico, mensaje de texto u otro) se notificó a la señora Alfaro, los datos de la operación cuestionada.
143. Finalmente, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST el Banco señaló que los registros del sistema tenían como finalidad acreditar el evento de envío y entrega de correo electrónico, más no reproducir el íntegro del mensaje.
144. Al respecto, consideramos oportuno precisar que, considerando que el propio Banco ha señalado que dichos registros solo acreditan el evento de envío y no la reproducción íntegra del mensaje, resulta necesario verificar el contenido del correo electrónico supuestamente remitido, a fin de determinar si este guarda correspondencia y puede vincularse efectivamente con la operación denunciada.
145. En consecuencia, se concluye que corresponde atribuir responsabilidad al Banco, en la medida que no cumplió con remitir las notificaciones correspondientes a las tres operaciones no reconocidas analizadas en este extremo.

Conclusión preliminar

146. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
 - a. Las siete operaciones no reconocidas de S/ 5 000,00 c/u con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 no fueron válidamente realizadas, en la medida que no ha quedado acreditado que fueron efectuadas con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas.
 - b. El Banco no activó su sistema de monitoreo, a pesar de que con la realización de la quinta operación por el importe de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922, la sumatoria superaba el monto total más alto registrado por la denunciante en un solo día con anterioridad.

²⁷ Ver página 11 de la pieza procesal denominada “DESCARGOS - ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

²⁸ Ver página 6 y 7 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-A ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

- c. Ha quedado acreditado que el Banco tenía la obligación de notificar a la consumidora con la realización de las siete operaciones no reconocidas; sin embargo, no cumplió con dicha obligación.

147. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) fundada, la denuncia interpuesta por la señora Alfaro contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de siete operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 35 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, (ii) fundada, en parte, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes.

(iii) Sobre las dos operaciones no reconocidas realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 570-03***-53**

Sobre el enrolamiento

148. Al respecto, en la medida que no ha sido un hecho cuestionado por la señora Alfaro, no corresponde efectuar mayor análisis sobre la afiliación a la banca móvil; en esa línea, se procederá a analizar, el ingreso a la mencionada banca, conforme a la normativa aplicable.

Sobre el inicio de sesión

149. Respecto al ingreso, debe entenderse que este constituye un elemento imprescindible para que se efectúen las operaciones no reconocidas, siendo que el proceso de validación de las referidas operaciones comienza desde el ingreso a la banca móvil.
150. Esto quiere decir que, para que la transacción cuestionada sea considerada como válida, la entidad bancaria debe acreditar, en primer lugar, el ingreso a la banca móvil para, posteriormente, verificar la autenticación reforzada.
151. Al respecto, el Banco indicó que, el 7 de agosto de 2025 a las 13:43:53 y 13:44:19 horas se inició sesión en el sistema del aplicativo banca móvil BCP para efectuar las operaciones cuestionadas de S/ 5 000,00 y S/ 7 499,00, respectivamente. Para acreditar lo alegado adjuntó el “Reporte de operaciones Banca Móvil”²⁹, de cuya revisión se ha verificado que en dicha fecha y hora el denunciante inició sesión (bajo el código interno computacional 19694240) conforme a la glosa “login” y “300”, lo cual, de acuerdo a lo informado por el Banco, acredita el correcto ingreso del número de tarjeta y la clave de internet de 6 dígitos. Por lo tanto, este Colegiado pudo verificar el ingreso a la Banca Móvil.

²⁹ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-C ALFARO CRUZADO-1-60.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

152. Asimismo, en el referido reporte se advierte la glosa “CODTARJETA” con respuesta 4557*****7183, así como los importes de las operaciones cuestionadas.
153. Cabe precisar que, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Reporte Código Interno Computacional*”³⁰, de cuya revisión se advierte que el código interno computacional 19694240 corresponde a la señora Alfaro.
154. Dicho esto, se procederá a verificar si el Banco ha ofrecido medios probatorios que permiten verificar la observancia de las disposiciones vigente, relacionadas con la aplicación de autenticación reforzada.

Sobre el primer requisito de autenticación reforzada

155. Ahora bien, deberá acreditar el cumplimiento de los 2 factores de autenticación para uso de tarjeta no presente, establecidos en el numeral 7.2 del artículo 16° del Reglamento.
156. Respecto al primer factor de autenticación constituido por los datos contenidos en la representación física o digital de la tarjeta, en el presente caso se verifica ello con el correcto ingreso a la banca móvil conforme a lo expuesto en el fundamento 95 del presente informe.
157. Respecto al segundo factor de autenticación comprendido por el código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor verificable en línea requerido al usuario en el marco del estándar EMV 3DS, en el presente caso, el Banco indicó que era el token digital. Ahora bien, en la medida que la señora Alfaro no ha cuestionado su afiliación a la clave token, no corresponde efectuar mayor análisis sobre ello.
158. Para acreditar lo alegado, el Banco adjuntó el reporte denominado “*Log Server*”³¹, de cuya revisión se puede verificar que el 7 de agosto de 2025 a las 13:43 horas se usó la clave token conforme la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS” para autorizar la operación de S/ 5 000,00. Cabe precisar que, para las seis operaciones cuestionadas, realizadas de manera posterior, también se verifica el uso correcto de la clave token.
159. No obstante, la entidad bancaria no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS.
160. Al respecto, en sus observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1, el Banco sostuvo que no correspondía al Indecopi realizar una validación técnica especializada sobre la estructura, diseño criptográfico o estándares tecnológicos internos de los mecanismos de autenticación implementados por una entidad financiera, al tratarse —según indicó— de una competencia atribuida a la SBS. Asimismo, alegó que la glosa “AUTHENTICATION METHOD SUCCESS” demostraría que el token fue ingresado y validado correctamente.

³⁰ Ver página 39 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-C ALFARO CRUZADO-1-60.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

³¹ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-D ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

161. No obstante, resulta pertinente precisar que, en el ámbito de la prestación de servicios y comercialización de productos financieros, constituyen garantías legales exigibles aquellas disposiciones previstas en el Reglamento de Tarjetas, particularmente las relativas a las medidas de seguridad aplicables al proceso de autenticación del usuario para la realización de operaciones.
162. En ese sentido, correspondía al Banco acreditar el cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.2 del citado Reglamento, esto es, demostrar que contaba con un código de verificación dinámico de la tarjeta u otro factor de autenticación verificable en línea, requerido al usuario conforme al estándar EMV 3DS. Sin embargo, en el presente caso, el Banco no acreditó haber observado el estándar exigido por la propia normativa aplicable, incumpliendo así el nivel de seguridad que esta impone.
163. Por otro lado, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, el Banco señaló que mediante la Resolución N° 2832-2025/SPC-APELACIÓN la Sala habría reconocido que la existencia de un código único asociado a una operación constituye un elemento relevante para el cumplimiento del segundo paso de la autenticación reforzada.
164. Al respecto, corresponde precisar que la resolución invocada analizó el cumplimiento del artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, en atención a las particularidades propias de ese caso. No obstante, conforme se ha desarrollado en los numerales 43 a 57 de la presente resolución, en este procedimiento la evaluación se ha efectuado bajo el marco normativo previsto en el numeral 7.2 del artículo 16° y en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas, disposiciones aplicables a los hechos materia de análisis.
165. Finalmente, consideramos oportuno precisar que, si bien el Banco ha señalado que la operación de S/ 7 499,00 estaría exenta de la autenticación reforzada, de acuerdo con lo regulado en el Art. 20 del Reglamento de Ciberseguridad; lo cierto es que, conforme ha sido desarrollado en los numerales previos, para el presente no resulta aplicable ello. Por tanto, correspondía a la entidad bancaria acreditar el ingreso de la clave token para la realización de dicha operación; sin embargo, ello no ocurrió.
166. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo factor de autenticación.

Sobre el segundo requisito de autenticación reforzada

167. Respecto al segundo requisito esto es, contar con un control de ataques de hombre en el medio el cual debe ajustarse a los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization, en el presente caso, el Banco ha señalado que con la clave token se cumpliría con ello.
168. Al respecto, este Colegiado advierte que el Banco en su escrito de descargos ha detallado el funcionamiento de la clave token y cómo este cumpliría como mecanismo de protección de ataque de hombre en el medio; sin embargo, no ha detallado ni ha explicado qué medio probatorio permitiría acreditar el cumplimiento del estándar EMV 3DS y y EMV Tokenization, así como tampoco se advierte que el proveedor haya aportado al procedimiento medios probatorios que evidencien el cumplimiento de este requisito.

169. Por tanto, puede concluirse que el Banco no ha acreditado el cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada.
170. En ese sentido, teniendo en consideración lo antes mencionado, se concluye que, respecto de las operaciones materia de controversia, el Banco no ha cumplido con acreditar el proceso de autenticación del usuario.
171. Por tanto, no quedó acreditado el cumplimiento de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del *Reglamento de Tarjetas* i) conformidad con la legislación vigente, ii) sujeción al contrato suscrito entre las partes y iii) autorización del usuario.
172. Cabe agregar que, pese a que mediante Resolución N° 3494-2025/CC1 del 26 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban a la denunciante con la contratación de la cuenta de ahorro 570-03*****-25; a la fecha el Banco no ha cumplido con remitir dicha información.
173. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Alfaro denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

b) Del comportamiento habitual de la denunciante

174. Al respecto, en sus descargos el Banco señaló los argumentos detallados en el numeral 6 y 10 de la presente resolución.
175. Ahora bien, conforme a lo indicado en el análisis efectuado en los numerales 91 a 98 de la presente resolución, este Colegiado ha concluido que, la octava operación realizada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 por el importe S/ 5 000,00 debió generar la alerta; por lo que, correspondía que la entidad bancaria adoptara las medidas de seguridad correspondientes, a fin de evitar que se realicen operaciones posteriores con cargo a dicho producto financiero —que es materia del presente análisis—, así como a la cuenta de ahorros 570-03*****-53, de titularidad de la señora Alfaro, más aun considerando que su sistema de monitoreo es por cliente; sin embargo, ello no ocurrió en el presente caso.
176. Por lo tanto, esta Comisión considera que, no ha quedado acreditado que el Banco haya cumplido con las medidas de seguridad sobre el sistema de monitoreo, respecto de las operaciones cuestionadas en el presente extremo.

c) Del envío de alertas

177. Por otra parte, la señora Alfaro ha denunciado que el Banco no le alertó por ningún medio sobre la realización de las operaciones cuestionadas.
178. Para el análisis del presente extremo, se deberá considerar los fundamentos expuestos en los 101 a 109 de la presente resolución.
179. Al respecto, el Banco señaló que notificó a la denunciante sobre las operaciones realizadas a través de correo electrónico para acreditar lo alegado adjuntó una *captura*

de pantalla de su sistema³², de cuya revisión se advierten las siguientes glosas: (i) email con respuesta ana*****@hotmail.com; (ii) sg_template_name con respuesta MBBK Transferencias propias y terceros; (iii) evento con respuesta delivered; y, (iv) bcp_email_2025-08-07T12:54:15; sin embargo, no se advierte -de forma expresa- el contenido del mensaje enviado al consumidor ni los datos de las operaciones, además el Banco no ha explicado ni detallado la glosa/código que evidencia el correcto envío de la notificación.

180. Asimismo, adjuntó capturas de pantalla del reporte denominado “Constancias de operación – BCP”³³. De cuya revisión, se ha verificado que esta constancia no permite acreditar a través de que medio (correo electrónico, mensaje de texto u otro) se notificó a la señora Alfaro, los datos de la operación cuestionada.
181. Finalmente, en su escrito de observaciones al Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST el Banco señaló que los registros del sistema tenían como finalidad acreditar el evento de envío y entrega de correo electrónico, más no reproducir el íntegro del mensaje.
182. Al respecto, consideramos oportuno precisar que, considerando que el propio Banco ha señalado que dichos registros solo acreditan el evento de envío y no la reproducción íntegra del mensaje, resulta necesario verificar el contenido del correo electrónico supuestamente remitido, a fin de determinar si este guarda correspondencia y puede vincularse efectivamente con la operación denunciada.
183. En consecuencia, se concluye que corresponde atribuir responsabilidad al Banco, en la medida que no cumplió con remitir las notificaciones correspondientes a las tres operaciones no reconocidas analizadas en este extremo.

Conclusión preliminar

184. Por consiguiente, de todo el análisis efectuado, se desprende lo siguiente:
 - (i) Las dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro cuenta de ahorros 570-03*****-53 no fueron válidamente realizadas, en la medida que no ha quedado acreditado que fueron efectuadas con observancia de las medidas de seguridad dispuestas en el Reglamento de Tarjetas.
 - (ii) El Banco no activó su sistema de monitoreo, a pesar de que con la realización de la quinta operación por el importe de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922, la sumatoria superaba el monto total más alto registrado por la denunciante en un solo día con anterioridad; por lo que, correspondía impedir la realización de las operaciones realizadas

³² Ver página 11 de la pieza procesal denominada “DESCARGOS - ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

³³ Ver página 6 y 7 de la pieza procesal denominada “ANEXO 1-A ALFARO CRUZADO.PDF” presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.



posteriormente con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53, que es materia del presente análisis.

- (iii) Ha quedado acreditado que el Banco tenía la obligación de notificar a la consumidora con la realización de las siete operaciones no reconocidas; sin embargo, no cumplió con dicha obligación.

185. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar: (i) fundada, la denuncia interpuesta por la señora Alfaro contra el Banco por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de dos no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, (ii) fundada, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53, analizadas en el presente extremo.

Sobre las medidas correctivas

186. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias³⁴.
187. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior³⁵. Las medidas correctivas complementarias tienen

³⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

³⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro³⁶.

188. La señora Alfaro solicitó en calidad de medida correctiva que se ordene al Banco la anulación o desafectación de las operaciones realizadas con la cuenta de ahorros 570-95****83, la tarjeta de crédito Visa 4634-****-****-1922 y la cuenta de ahorros 570-03****25. Así también, solicitó el pago de costas y costos.

- b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

36

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



189. Al respecto, se verifica la existencia de las siguientes infracciones referidas a que el Banco:
- (i) No acreditó la validez de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo.
 - (ii) No acreditó la validez de siete operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 35 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo.
 - (iii) No acreditó la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo.
190. Con relación al punto (i) del numeral anterior, correspondería ordenar como medida correctiva el reembolso de S/ 4 500,00 por las operaciones no reconocidas; sin embargo, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente³⁷, se advierte que estas operaciones corresponden a transferencias entre cuentas propias de la denunciante, abonadas a la cuenta de ahorro 570-03*****-53.
191. En ese sentido, teniendo en consideración que dicho importe no salió de la esfera patrimonial de la denunciante, no corresponde ordenar el reembolso.
192. Por tanto, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumpla con:
- (i) Extornar a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 el importe total de S/ 35 000,00 correspondiente a las 7 operaciones no reconocidas materia de denuncia, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
 - (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia de la señora Ana Paula Alfaro Cruzado a efectos de que la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas en la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 no sean consideradas.
 - (iii) Abonar a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 el importe total de S/ 12 499,00 correspondiente a las 2 operaciones no reconocidas materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

³⁷

Ver página N° 1 de la pieza procesal "ANEXO 1-B ALFARO CRUZADO.PDF" presentada mediante escrito del 14 de noviembre de 2025 por el Banco.

193. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código³⁸.
194. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva³⁹.
195. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

196. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento

³⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

³⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).

(i) Sobre las siete operaciones no reconocidas con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-**-****-1922**

197. Para la aplicación del *método de valores preestablecidos para otras infracciones en OPS, CPC y SPC*, se advierte que la infracción incurrida cumple con lo siguiente: (i) se desarrolló por un periodo menor a dos (2) años; (ii) no dañó ni puso en riesgo la vida y/o salud de las personas; y, (iii) tuvo un alcance geográfico menor al nivel nacional.
198. Para este caso en particular, a fin de obtener el valor preestablecido (K) se tomó en cuenta que la infracción cometida por el Banco consistió en la no adopción de medidas de seguridad respecto de 7 operaciones no reconocidas por la suma de S/ 35 000,00⁴⁰. En ese sentido, se verifica que encuadra en "*Infracciones donde la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea superior a (04) UIT y menor a (08) UIT.*", cuyo nivel de afectación (subíndice Ki) es Moderada.
199. Por otro lado, en cuanto al tamaño de la empresa (subíndice Kj) debe indicarse que, de acuerdo con la información disponible en la base de datos denominada Padrón SUNAT y, en aplicación del rango establecido, le corresponde asignarle el valor de Gran Empresa. En suma, según lo establecido en el Cuadro N° 1, el valor preestablecido (K) equivale a once con sesenta (11,60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
200. Ahora bien, en cuanto al factor de duración (D), se evidencia que la infracción tiene naturaleza instantánea, en la medida que se concretó en un solo hecho. Así, este Colegiado estima su duración en "*menos de cuatro (4) meses*"; por lo que, corresponde aplicar un factor de duración de uno (1.0). Por ende, considerando los resultados obtenidos del valor preestablecido (K) y el factor de duración (D), la Multa Base (m) de la presente infracción tiene un valor de once con sesenta (11,60) UIT.
201. De otro lado, en el presente caso, corresponde señalar que este Colegiado no evidencia la configuración de algún factor agravante o atenuante (F), lo que implica que dicho factor sea igual a la unidad (F = 1 o 100 %). Bajo ese escenario, la Multa Base (m) obtenida no sufre variación y será equivalente a la Multa Preliminar (M).
202. Finalmente, al verificarse que la Multa Preliminar (M) no supera los topes legales, así como tomando en consideración los principios de legalidad, predictibilidad y razonabilidad que rigen la actuación de la autoridad administrativa; y, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0307-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde imponer al Banco una Multa Final (M*) de once con sesenta (11,60) UIT.

(ii) Sobre las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorro 570-95**03 y cuenta de ahorro 570-03*****-53**

⁴⁰ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 35 000,00 equivale a 6,36 UIT (S/ 35 000,00 / S/ 5 500,00 = 6,36 UIT)



203. Sobre el particular, teniendo en cuenta lo establecido en el Cuadro 16⁴¹ del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, se advierte que este solamente recoge un determinado listado cerrado de infracciones; en ese sentido, este Colegiado advierte que existen infracciones que no coincidirán textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el cuadro indicado.
204. Ante dicha situación, y siendo necesario determinar el nivel de afectación, la Comisión consideró pertinente establecer que las infracciones cuya cuantía detectada no supere el valor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) resultaban equivalentes a aquellas infracciones donde *la cuantía afectada del bien o servicio denunciado sea menor a tres (3) UIT*, supuesto aplicable solo a los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos (en adelante, OPS), conforme al Cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
205. Así, si bien el nivel de afectación de la infracción señalado en el numeral anterior estaba específicamente determinado para los OPS, lo cierto es que —conforme lo ha señalado la Comisión en varios pronunciamientos— tal supuesto resultaba aplicable para dicho colegiado —*como primera instancia*—, de manera supletoria, en la medida que se trataba de una infracción de menor cuantía y la menos perjudicial para el proveedor denunciado.
206. Sin embargo, la Sala Especializa de Protección al Consumidor en Protección al Consumidor ha señalado en recientes pronunciamientos⁴² que ante infracciones que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112° del Código.

⁴¹ Ver pie de página N° 9.

⁴² Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

(i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

“66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”
(Subrayado agregado)

(ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

“65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”
(Subrayado agregado)

(iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

“40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS.”
(Subrayado agregado)

207. En esa línea, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, esta Comisión efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112° del Código⁴³, el cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.
208. Cabe precisar, que la forma de graduación señalada por la Sala implica un cambio en el criterio aplicado por este despacho y por la Comisión, consistente en equiparar los supuestos establecidos para el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, contemplados en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.
209. En consecuencia, alineándonos a lo establecido por el superior jerárquico, verificada la existencia de infracciones administrativas que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 de la norma antes mencionada, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer, observando los criterios previstos en el artículo 112° del cuerpo normativo antes mencionado, y de manera supletoria, los establecidos en el TUO de la LPAG.
210. Al respecto, en la Resolución Final 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010, la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer⁴⁴

43

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

44

Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

“El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de

- **Sobre las tres operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03**

Beneficio ilícito

211. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 de la denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
212. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad para evitar que se efectúen las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante.
213. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)⁴⁵.

factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer».

⁴⁵ En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

“(…) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atienda consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(…) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió

214. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

Daño al consumidor

215. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
216. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, la señora Alfaro ha visto perjudicado su patrimonio, en la medida que, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizaron tres operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros cuenta de ahorro 570-95****03 y que no pudo ser dispuesto por esta, siendo que el referido importe resulta equivalente a cero con ochenta y uno (0,81) UIT⁴⁶.

Efectos generados en el mercado

217. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
218. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a cero con ochenta y uno (0,81) UIT.

Multa base

219. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral

o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución".

⁴⁶ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 4 500,00 equivale a 0,81 UIT (S/ 4 500,00 / 5 500,00) = 0,81.

3° del artículo 248° del TUO de la LPAG⁴⁷, la Comisión considera que corresponde sancionar al Banco con una multa de cero con ochenta y uno (0,81) UIT.

- **Sobre las tres operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53**

Beneficio ilícito

220. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 de la denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
221. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad para evitar que se efectúen las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros de la denunciante.
222. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)⁴⁸.

47

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

48

En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

"(...) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atiende consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(...) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues

223. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

Daño al consumidor

224. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
225. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, la señora Alfaro ha visto perjudicado su patrimonio, en la medida que, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizaron tres operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros cuenta de ahorro 570-03*****-53 y que no pudo ser dispuesto por esta, siendo que el referido importe resulta equivalente a dos con setenta y dos (2,72) UIT⁴⁹.

Efectos generados en el mercado

226. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
227. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a dos con setenta y dos (2,72) UIT.

Multa base

228. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y,

éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución”.

⁴⁹ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 12 499,00 equivale a 2,72 UIT (S/ 12 499,00 / 5 500,00) = 2,72.

adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral 3° del artículo 248° del TUO de la LPAG⁵⁰, la Comisión considera que corresponde sancionar al Banco con una multa de dos con setenta y dos (2,72) UIT.

Sobre las costas y los costos del procedimiento

229. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi⁵¹, aprobada por Decreto Legislativo 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
230. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas y costos del procedimiento en favor de los denunciantes.
231. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar al denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución⁵².
232. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código⁵³.

⁵⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) El perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

⁵¹ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

⁵² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

⁵³ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

233. Es pertinente informar que si el señora Alfaro comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el denunciado no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas⁵⁴.
234. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costas y costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

235. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado⁵⁵.

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

- 54 **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**
Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutivo deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

- 55 **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones
El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

236. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
237. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del Banco, así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

SE RESUELVE

PRIMERO: declarar (i) fundada, la denuncia interpuesta por Ana Paula Alfaro Cruzado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; e, (ii) infundada, por presunta infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que no correspondía que la entidad bancaria impida la realización de las operaciones cuestionadas, en la medida que eran por importes similares a los movimientos que registró la denunciante con anterioridad.

SEGUNDO: declarar (i) fundada, la denuncia interpuesta por Ana Paula Alfaro Cruzado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de siete operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 35 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, (ii) fundada, por infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes.

TERCERO: declarar (i) fundada, la denuncia interpuesta por Ana Paula Alfaro Cruzado contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo; y, (ii) fundada, por infracción a los citados artículos, en lo referido al comportamiento habitual de consumo, toda vez que correspondía que la entidad bancaria activara la alerta de su sistema de monitoreo luego de la realización de la quinta operación por el monto de S/ 5 000,00 efectuada con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 e impidiera la realización de las operaciones siguientes realizadas con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53, analizadas en el presente extremo.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2020-2025/CC1

CUARTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- (i) Extornar a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 el importe total de S/ 35 000,00 correspondiente a las 7 operaciones no reconocidas materia de denuncia, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que la operación cuestionada hubiera generado desde la fecha de sus cargos hasta el cumplimiento de la medida correctiva.
- (ii) De corresponder, solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, la rectificación de la calificación crediticia de la señora Ana Paula Alfaro Cruzado a efectos de que la deuda generada por las operaciones no reconocidas cargadas en la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 no sean consideradas.
- (iii) Abonar a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 el importe total de S/ 12 499,00 correspondiente a las 2 operaciones no reconocidas materia de denuncia y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dicha cuenta desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento del mandato.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la entidad bancaria deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

QUINTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 1: Detalle de Sanciones

IMPUTACIÓN	ARTÍCULO	SANCIÓN
No haber acreditado la validez de tres operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 4 500,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-95****03 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	0,81 UIT
No haber acreditado la validez de siete operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 35 000,00 con cargo a la tarjeta de crédito visa 4634-****-****-1922 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	11,60 UIT
No haber acreditado la validez de dos operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 12 499,00 con cargo a la cuenta de ahorro 570-03*****-53 ni que haya remitido las notificaciones correspondientes cuando tales operaciones se llevaron a cabo	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	2,72 UIT

Dichas sanciones serán rebajadas en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

SEXTO: requerir a Banco de Crédito del Perú S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

SÉPTIMO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor⁵⁶.

NOVENO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁵⁷, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **DECRETO LEGISLATIVO 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

⁵⁶ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por **DECRETO LEGISLATIVO N° 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁵⁷ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el **Decreto Legislativo 1308**, publicado el 30 de diciembre de 2016

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2020-2025/CC1

de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁵⁸, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁵⁹.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firma Digital

Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.03.2026 23:32:43 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

⁵⁸ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios

(...).

⁵⁹ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.